

До Вінницького міського суду Вінницької області
21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Грушевського, 17

Суддя: Бессараб Н. М.

Справа № 127/20805/26
Провадження № 2/127/5742/26

Позивач за зустрічним позовом:
Подольський Андрій Юрійович
РНОКПП: 3138306873
адреса: 21022, м. Вінниця, вул. Тарногородського, буд. 48А, кв. 90
ел. пошта: ANDRII.PODOLSKYI@GMAIL.COM; тел.: +380930808888

Відповідач за зустрічним позовом:
АТ «АКЦЕНТ-БАНК», ЄДРПОУ 14360080

ПОЯСНЕННЯ

щодо звільнення від сплати судового збору за подання зустрічної позовної заяви

I. Характер зустрічного позову

Зустрічний позов, поданий Подольським Андрієм Юрійовичем до АТ «АКЦЕНТ-БАНК», випливає з порушення прав споживача фінансових послуг за договором про споживчий кредит від 18.11.2020 та спрямований на **захист прав споживача**: визнання недійсними несправедливих умов кредитного договору (умови про подвоєння процентної ставки та нарахування комісій) та повернення безпідставно утриманих коштів (комісій) у розмірі 7 170,44 грн.

Таким чином, предмет зустрічного позову безпосередньо пов'язаний із захистом прав споживача, порушених кредитором (банком) при виконанні договору споживчого кредиту.

II. Правова підстава звільнення від сплати судового збору

Відповідно до **частини третьої статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів»**: *«Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав»*.

Зазначена норма є спеціальною по відношенню до Закону України «Про судовий збір» і має пріоритет при застосуванні відповідно до загальних правил подолання колізій (*lex specialis derogat legi generali*). Те, що споживачі не згадані в статті 5 Закону «Про судовий збір», не означає відсутності у них такої

пільги, оскільки вона прямо встановлена спеціальним законом, який гарантує реалізацію та захист прав споживачів.

III. Підтвердження усталеною практикою Верховного Суду

Зазначена правова позиція неодноразово підтверджена Верховним Судом:

1) Постанова Великої Палати Верховного Суду від 21.03.2018 — Велика Палата підтвердила, що звільнення споживача від сплати судового збору на підставі ч. 3 ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів» є чинним та підлягає застосуванню, незважаючи на відсутність відповідної норми в Законі «Про судовий збір».

2) Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 17.09.2024 у справі № 761/19819/21-ц — КЦС ВС підтвердив, що споживач звільняється від сплати судового збору не лише при подачі позову в суді першої інстанції, але й при подачі апеляційної та касаційної скарг, оскільки всі стадії судового процесу є єдиним цивільним процесом, спрямованим на захист порушених прав.

3) Постанова Верховного Суду від 12.04.2023 у справі № 297/2597/19 — ВС вказав, що системне тлумачення ч. 3 ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів» та ст. 5 ЗУ «Про судовий збір» свідчить, що пільга споживача встановлена спеціальним законом і зберігає чинність.

4) Позиція Кабінету Міністрів України — на офіційному сайті КМУ підтверджено: *«Споживачі звільняються від сплати судового збору»* за позовами, пов'язаними із порушенням їх прав (публікація за посиланням kmu.gov.ua).

IV. Висновок

Оскільки зустрічний позов у справі № 127/20805/26 подано **споживачем** фінансових послуг і спрямований на **захист його порушених прав** (визнання недійсними несправедливих умов споживчого кредиту та повернення безпідставно стягнутих коштів), позивач за зустрічним позовом **звільнений від сплати судового збору** на підставі частини третьої статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів», що підтверджено усталеною практикою Верховного Суду.

«09» липня 2026 року

Позивач за зустрічним позовом

_____ А. Ю. Подольський